

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4794/2545

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

บริษัทโคลัมเบียฟิคเจอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล

อิงค์ กับพวก

โจทก์

นายวิทยา เตมีย

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 11, มาตรา 31, มาตรา 70

บริษัท ช. เพียงแต่เป็นผู้ได้รับสิทธิในการทำซ้ำ เผยแพร่และจัดจำหน่าย ภาพยนตร์ของโจทก์ร่วมที่ 1 ถึงที่ 6 ในประเทศไทยแต่ผู้เดียว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง บริษัท ช. คงมีลิขสิทธิ์เฉพาะในงานที่ได้ดัดแปลงเป็นภาพยนตร์วิดีโอซีดีและวิดีโอ เทปและมีสิทธิทำซ้ำเผยแพร่ต่อสาธารณชน กับจัดจำหน่ายภาพยนตร์อันมีลิขสิทธิ์ ของโจทก์ร่วมที่ 1 ถึงที่ 6 ในประเทศไทยได้โดยไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในงาน ภาพยนตร์ของโจทก์ร่วมที่ 1 ถึงที่ 6 เพราะได้รับอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์จากโจทก์ร่วมที่ 1 ถึงที่ 6 แล้วเท่านั้น จึงไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ในงาน ของผู้สร้างสรรค์เดิมที่ถูกดัดแปลง ดังนั้น จึงต้องถือว่าโจทก์ร่วมที่ 1 ถึงที่ 6 ยังคง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานภาพยนตร์ตามคำฟ้องในฐานะผู้สร้างสรรค์อยู่ ตามพระราช บัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 11 โจทก์ร่วมที่ 1 ถึงที่ 6 จึงเป็นผู้เสียหายและมี อำนาจร้องทุกข์ดำเนินคดีแก่จำเลยได้

จำเลยมีแผ่นภาพยนตร์วิดีโอซีดีไว้เพื่อขายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าโดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าเป็นภาพยนตร์วิดีโอซีดีที่ได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ร่วมทั้งเจ็ด แม้จำเลยไม่ได้เสนอขายและขายแผ่นภาพยนตร์วิดีโอซีดีให้ผู้อื่นด้วยก็ถือได้ว่าเป็นการมีไว้เพื่อขายซึ่งแผ่นภาพยนตร์วิดีโอซีดีที่ได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเป็นการกระทำเพื่อการค้าซึ่งเป็นความผิดฐานหนึ่งตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 31(1) ประกอบด้วยมาตรา 70 วรรคสอง แล้ว และกรณีไม่จำเป็นต้องมีเจตนาทุจริตเพราะความผิดตามกฎหมายดังกล่าวหาได้มีองค์ประกอบว่าผู้กระทำความผิดจะต้องกระทำโดยมีเจตนาทุจริตด้วยไม่

โจทก์ฟ้องว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 61 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดรายชื่อประเทศภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์หรืออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของนักแสดง ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2541 กำหนดให้ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ในรายชื่อประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญากรุงเบอร์นวาด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม ลำดับที่ 120 โดยประกาศดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจำเลยได้ทราบแล้ว บริษัท โคลัมเบีย พิคเจอร์ส อินดัสทรีส์ อิงค์. ผู้เสียหายที่ 1 บริษัททเวนตี เซ็นจูรี ฟ็อกซ์ फिल्ม คอร์ปอเรชั่น ผู้เสียหายที่ 2 บริษัทดิสนีย์ เอ็นเตอร์ไพรส์ อิงค์. ผู้เสียหายที่ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทม์ วอร์เนอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ คัมพานี ผู้เสียหายที่ 4 บริษัท ไทรัสตาร์ พิคเจอร์ส อิงค์. ผู้เสียหายที่ 5 บริษัทยูนิเวอร์แซล ซิตี้ สตูดิโอ อิงค์. ผู้เสียหายที่ 6 และบริษัทนิวไลน์ โปรดักชั่น อิงค์. ผู้เสียหายที่ 7 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ตลอดระยะเวลาในการสร้างสรรค์ โดยผู้เสียหายทั้งเจ็ดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในฐานะผู้
สร้างสรรค์งานภาพยนตร์ดังนี้ ผู้เสียหายที่ 1 สร้างสรรค์งานภาพยนตร์เรื่อง The
Fifth Element (เดอะฟิฟท์เอลเลเมนต์) Anaconda(อนาคอนดา) The Devil's Own
(เดอะเดวิลส์โอน) Bad Boys (แบดบอยส์) และ Men in Black (เมนอินแบล็ก) ผู้เสีย
หายที่ 2 สร้างสรรค์งานภาพยนตร์เรื่อง Volcano(วอลเคโน) Broken Arrow (โบรก
เคนแอร์โรว์) Die Hard (ดายฮาร์ด) และ Independence Day (อินดีเพนเดนซ์เดย์)
ผู้เสียหายที่ 3 สร้างสรรค์งานภาพยนตร์เรื่อง Robin Hood (โรบินฮูด) A Bug's Life
(อะบั๊กส์ไลฟ์) G.I.Jane (จี.ไอ.เจน) และ Ransom (แรนซัม) ผู้เสียหายที่ 4
สร้างสรรค์งานภาพยนตร์เรื่อง Demolition Man(ดีโมลิชันแมน) Bat Man (แบต
แมน) Assassins (แอสแซสซินส์) Under Siege(อันเดอร์ซีจ) Bat Man & Robin
(แบตแมนแอนด์โรบิน) และ Lethal Weapon(เล็ททอลเวปพอน) ผู้เสียหายที่ 5
สร้างสรรค์งานภาพยนตร์เรื่อง Jerry Maguire(เจอรี่ แม็กไกวอร์) ผู้เสียหายที่ 6
สร้างสรรค์งานภาพยนตร์ เรื่อง The Lost World(เดอะลอสต์เวิลด์) และ Water
World (วอเตอร์เวิลด์) ส่วนผู้เสียหายที่ 7 สร้างสรรค์งานภาพยนตร์เรื่อง Blade
(เบลด) และผู้เสียหายทั้งเจ็ดได้โฆษณางานครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็น
ภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยมีประเทศไทยเป็นภาคีด้วย ผู้เสีย
หายทั้งเจ็ดจึงได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่
19 มกราคม 2542 เวลากลางวัน จำเลยได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายทั้งเจ็ดโดย
นำภาพยนตร์วีดีโอซีดีที่บันทึกภาพและเสียงตามบัญชีรายชื่อภาพยนตร์วีดีโอซีดีทำย
ฟ้อง ซึ่งมีผู้ทำซ้ำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายทั้งเจ็ดรวม 245 แผ่น ออกขาย
เสนอขาย มีไว้เพื่อขายแก่บุคคลทั่วไป อันเป็นการกระทำเพื่อแสวงหากำไรทางการ
ค้าโดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าแผ่นภาพยนตร์วีดีโอซีดีดังกล่าวเป็นงานที่ได้ทำขึ้นโดย
ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายทั้งเจ็ด เหตุเกิดที่แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร เจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมด้วยแผ่นภาพยนตร์วีดีโอซีดีจำนวน

245 แผ่น ดังกล่าวเป็นของกลางขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.

2537 มาตรา 4, 6, 8, 15, 31, 61, 70, 75, 76 และ 78 สั่งให้แผ่นภาพยนตร์วิดีโอ ซีดีที่ละเมิดลิขสิทธิ์จำนวน 245 แผ่น ของกลาง ตกเป็นของผู้เสียหายทั้งเจ็ดซึ่งเป็น เจ้าของลิขสิทธิ์ และจ่ายเงินค่าปรับกึ่งหนึ่งให้แก่ผู้เสียหายทั้งเจ็ดซึ่งเป็นเจ้าของ ลิขสิทธิ์

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายทั้งเจ็ดยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางอนุญาต และให้เรียกผู้เสียหายที่ 1 ถึงที่ 7 ว่าโจทก์ร่วมที่ 1 ถึงที่ 7 ตามลำดับ

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 31 (ที่ถูกมาตรา 31(1)) และ 70 วรรคสอง จำคุก 1 ปี และปรับ 350,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ มีกำหนด 2 ปี แผ่นภาพยนตร์วิดีโอซีดีของกลาง ให้ตกเป็นของผู้เสียหายทั้งเจ็ดซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และให้จ่ายค่าปรับกึ่งหนึ่งแก่ผู้เสียหายทั้งเจ็ดซึ่งเป็นเจ้าของ ลิขสิทธิ์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความทั้งสองฝ่ายมิได้โต้แย้งกันในชั้นอุทธรณ์รับฟัง เป็นที่ยุติได้ว่า โจทก์ร่วมทั้งเจ็ดจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา โจทก์ร่วมทั้งเจ็ดเป็นผู้สร้างสรรค์โดยเป็นผู้ทำหรือก่อให้เกิดงาน สร้างสรรค์ประเภทภาพยนตร์ตามคำฟ้อง และได้มีการโฆษณางานครั้งแรกที่ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นภาคีแห่งอนุสัญญากรุงเบอร์นวาดำเนินการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม อันเป็นอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย โจทก์รวมทั้งเจ็ดจึงได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ตามวันเวลาเกิดเหตุในคำฟ้อง ร้อยตำรวจเอกภิรมย์ อยู่คง เจ้าพนักงานตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจกับพวกได้นำหมายค้นลงวันที่ 19 มกราคม 2542 ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเอกสารหมายเลข จ.1 ไปขอตรวจค้นร้านนิเวศน์ของจำเลยซึ่งตั้งอยู่ชั้นใต้ดินของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ตามที่นายคณิต เหลืองศิริโรจน์ ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์รวมทั้งเจ็ดร้องทุกข์ไว้ผลการตรวจค้นพบแผ่นภาพยนตร์วีดีโอซีดีที่ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ในทางภาพยนตร์ของโจทก์รวมทั้งเจ็ดดังกล่าวข้างต้นจำนวน 245 แผ่น ตามบัญชีรายชื่อภาพยนตร์เอกสารหมายเลข จ.14 วางอยู่ในลิ้นชักของเคาน์เตอร์เก็บเงินในร้านดังกล่าว ร้อยตำรวจเอกภิรมย์กับพวกจึงยึดแผ่นภาพยนตร์วีดีโอซีดีดังกล่าวไว้เป็นของกลางและจับจำเลยมาดำเนินคดีนี้ ซึ่งในชั้นพิจารณาได้มีการตรวจนับจำนวนแผ่นภาพยนตร์วีดีโอซีดีของกลางแล้ว ปรากฏว่ามีจำนวน 246 แผ่น

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยข้อแรกว่าโจทก์รวมทั้ง 1 ถึงที่ 6 เป็นผู้เสียหายคดีนี้หรือไม่ ในปัญหาข้อนี้จำเลยอุทธรณ์อ้างว่า สำหรับประเทศไทยแล้วบริษัทซีวีดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แต่ผู้เดียวที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในแผ่นภาพยนตร์วีดีโอซีดีในคดีนี้ เมื่อโจทก์รวมทั้งเจ็ด (ที่ถูกโจทก์รวมทั้งที่ 1 ถึงที่ 6) มอบลิขสิทธิ์ดังกล่าวให้แก่บริษัทซีวีดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แล้วโจทก์รวมทั้งเจ็ด (ที่ถูกโจทก์รวมทั้งที่ 1 ถึงที่ 6) จึงไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ในแผ่นภาพยนตร์วีดีโอซีดีดังกล่าวในประเทศไทยอีกต่อไป เห็นว่าแม้จะปรากฏว่านายรชต ธีระบุตร ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโสบริษัทโคลัมเบียไทรสตาร์บัวนาวิสต้า (ประเทศไทย) จำกัด พยานโจทก์รวมทั้งเจ็ดจะเบิกความตอบคำถามค้านของทนายจำเลยว่า การทำซ้ำและการจัดจำหน่าย

แผ่นภาพยนตร์วีดิโอซีดีของโจทก์ร่วมที่ 1 ที่ 3 และที่ 5 เป็นสิทธิของบริษัทซีวีดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และในแผ่นภาพยนตร์วีดิโอ ซีดี ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ซีวีดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะมีข้อความระบุไว้ในตอนต้นว่า ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทซีวีดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดแต่ผู้เดียวห้ามผู้อื่นทำซ้ำ ดังที่จำเลยอ้างมาในอุทธรณ์ก็ตาม แต่นายราชก็ได้อธิบายความตอบคำถามถึงของ ทนายโจทก์ร่วมทั้งเจ็ดว่า บริษัทซีวีดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพียงแต่ได้รับสิทธิ ในการดัดแปลงระบบภาพยนตร์ของโจทก์ร่วมที่ 1 ที่ 3 และที่ 5 มาเป็นแผ่น ภาพยนตร์วีดิโอซีดีและวีดิโอเทปเท่านั้น โจทก์ร่วมที่ 1 ที่ 3 และที่ 5 ยังมีสิทธิที่จะ เพิกถอนสิทธิของบริษัทซีวีดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ตลอดเวลา และได้ความ จากคำอธิบายของนายโชคชัย ทุติยาภรณ์ กรรมการบริหารบริษัทซีวีดี อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด พยานโจทก์ร่วมทั้งเจ็ดว่า บริษัทซีวีดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพียงแต่เป็นผู้ได้รับสิทธิในการทำซ้ำ เผยแพร่และจัดจำหน่ายภาพยนตร์ของโจทก์ ร่วมที่ 1 ถึงที่ 6 ในประเทศไทยแต่ผู้เดียว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งบริษัทซีวีดี อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด คงมีลิขสิทธิ์เฉพาะในงานที่ได้ดัดแปลงเป็นภาพยนตร์วีดิโอซีดีและ วีดิโอเทปและมีสิทธิทำซ้ำ เผยแพร่ต่อสาธารณชน กับจัดจำหน่ายภาพยนตร์อันมี ลิขสิทธิ์ของโจทก์ร่วมที่ 1 ถึงที่ 6 ในประเทศไทยได้โดยไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ใน งานภาพยนตร์ของโจทก์ร่วมที่ 1 ถึงที่ 6 เพราะได้รับอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์จากโจทก์ ร่วมที่ 1 ถึงที่ 6 แล้วเท่านั้น จึงไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มี อยู่ในงานของผู้สร้างสรรค์เดิมที่ถูกดัดแปลง ดังนั้น จึงต้องถือว่าโจทก์ร่วมที่ 1 ถึงที่ 6 ยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานภาพยนตร์ตามคำฟ้องในฐานะผู้สร้างสรรค์อยู่ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 11 โจทก์ร่วมที่ 1 ถึงที่ 6 จึงเป็นผู้ เสียหายคดีนี้และมีอำนาจร้องทุกข์ดำเนินคดีแก่จำเลยได้อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟัง ไม่ขึ้น...

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยข้อต่อไปอีกว่าจำเลยได้กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ร่วมทั้งเจ็ดโดยมีแผ่นภาพยนตร์วีดีโอซีดีของกลางที่มีผู้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ร่วมทั้งเจ็ดไว้เพื่อขายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าหรือไม่โจทก์และโจทก์ร่วมทั้งเจ็ดมีร้อยตำรวจเอกภิรมย์ อยู่คง ผู้จับกุมจำเลยเป็นพยานเบิกความว่า ในวันเกิดเหตุ พยานกับนายคณิต เหลืองศิริโรจน์และเจ้าพนักงานตำรวจอื่นอีกหลายคนได้พากันไปตรวจค้นร้านนิวเกมส์ของจำเลย พบแผ่นภาพยนตร์วีดีโอซีดีของกลางอยู่ที่เคาน์เตอร์เก็บเงินซึ่งมีพนักงานเก็บเงินนั่งอยู่ เมื่อค้นพบแผ่นภาพยนตร์วีดีโอซีดีของกลางจำเลยและพนักงานเก็บเงินมีอาการตกใจชั้นจับกุมพยานได้แจ้งข้อหาแก่จำเลยว่า ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้าด้วยการขายเสนอขายแผ่นภาพยนตร์วีดีโอซีดี จำเลยให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ตามบันทึกการตรวจค้นจับกุมเอกสารหมายเลข 4 ที่จำเลยได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้และได้ความจากคำเบิกความของนายคณิตผู้รับมอบอำนาจช่วงโจทก์ร่วมทั้งเจ็ดซึ่งร่วมไปตรวจค้นร้านค้าที่เกิดเหตุพยานโจทก์และโจทก์ร่วมทั้งเจ็ดว่า สาเหตุที่พยานพาเจ้าพนักงานตำรวจไปตรวจค้นร้านนิวเกมส์ของจำเลยเพราะก่อนเกิดเหตุนายเทียนชัยสืบทราบว่าร้านค้าดังกล่าวมีการเสนอขายและขายแผ่นภาพยนตร์วีดีโอซีดีที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ร่วมทั้งเจ็ด เมื่อพยานพาเจ้าพนักงานตำรวจนำหมายค้นไปตรวจค้นก็พบแผ่นภาพยนตร์วีดีโอซีดีของกลางซุกซ่อนอยู่ในลิ้นชักเคาน์เตอร์ในร้านนั้นจริง เมื่อพบของกลางพยานได้ยินเสียงพนักงานเก็บเงินพูดขึ้นว่า"นี่ก็จะหาของไม่เจอแล้ว" ส่วนจำเลยซึ่งอยู่ในร้านค้าที่เกิดเหตุก็ยอมรับกับเจ้าพนักงานตำรวจว่าจำเลยได้มีแผ่นภาพยนตร์วีดีโอซีดีของกลางไว้จริงและขายด้วย นอกจากนี้โจทก์และโจทก์ร่วมทั้งเจ็ดยังมีนายเทียนชัย ปิ่นวิเศษ ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ร่วมทั้งเจ็ดเป็นพยานเบิกความยืนยันว่า เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2541 พยานได้ไปซื้อเครื่องเล่นเกมสโชนี่เพลย์ สเตชัน ที่ร้านนิวเกมส์ ของจำเลย ต่อมาในเดือนมกราคม 2542 พยานได้นำเครื่องเล่นเกมสดังกล่าวไปซ่อมที่ร้านดังกล่าว พบว่ามีแผ่นภาพยนตร์

วิดีโอซีดีวางอยู่บนตู้โชว์สินค้าที่เป็นตู้กระจก พยานได้สอบถามพนักงานขาย พนักงานขายได้นำอัลบั้มแผ่นปกภาพยนตร์วิดีโอซีดีให้พยานดูด้วย และพยานจำได้ว่าพยานซื้อแผ่นภาพยนตร์วิดีโอซีดีไป 3 เรื่อง ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์รวมทั้งเจ็ด และช่วงก่อนวันที่ 10 มกราคม 2542 พยานได้ไปซื้อแผ่นภาพยนตร์วิดีโอซีดี เรื่อง A Bug's Life(อะบักส์ไลฟ์) ตามวัตถุพยานหมาย จ.77 จากร้านของจำเลย โดยร้านดังกล่าวจะมีถุงพลาสติกบรรจุสินค้ามอบให้พยาน ตามวัตถุพยานหมาย จ.78 ซึ่งมีชื่อร้านนิวเกมส์ของจำเลยพิมพ์อยู่บนถุงด้วย เห็นว่าพยานโจทก์และโจทก์ร่วมทั้งเจ็ดดังกล่าวต่างก็ไม่เคยรู้จักหรือเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อน ไม่มีเหตุให้ระแวงสงสัยว่าพยานจะสมคบกันมาเบิกความหรือสร้างพยานหลักฐานอันเป็นเท็จขึ้นมาเองเพื่อปรักปรำจำเลยให้ต้องรับโทษ โดยเฉพาะร้อยละตำรวจเอกภิรมย์ก็เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติราชการไปตามหน้าที่ ไม่มีเหตุผลใดที่ร้อยละตำรวจเอกภิรมย์จะต้องทำบันทึกการตรวจค้นจับกุมเอกสารหมาย จ.4 ขึ้นมาโดยมิชอบเพื่อกลั่นแกล้งจำเลยให้ต้องรับโทษโดยไม่จำเป็นเพราะจะเป็นการเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนหรือฟ้องร้องให้ต้องรับโทษในภายหลังได้ การที่นายคณิตไปร้องทุกข์และพาเจ้าพนักงานตำรวจไปตรวจค้นจนพบแผ่นภาพยนตร์วิดีโอซีดีของกลางที่ร้านค้าที่เกิดเหตุก็เป็นเหตุผลที่สนับสนุนให้เห็นว่าข้อที่ฝ่ายโจทก์ร่วมสืบทราบมาว่าร้านค้าที่เกิดเหตุมีการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ของฝ่ายโจทก์ร่วมเป็นความจริง ส่วนที่จำเลยอ้างว่าขณะถูกจับกุมมีลูกค้ามามุงดูมาก เจ้าพนักงานตำรวจจึงให้จำเลยรีบลงชื่อในเอกสารเพื่อจะได้ออกไปจากร้านค้าที่เกิดเหตุโดยเร็ว ซึ่งจำเลยก็ยอมลงชื่อโดยเจ้าพนักงานตำรวจได้พลิกเอกสารด้านหลังให้จำเลยลงชื่อ จำเลยจึงไม่ได้อ่านข้อความในเอกสารนั้น เห็นว่าจำเลยเบิกความอ้างลอย ๆ และมีได้ถามค้านพยานโจทก์และโจทก์ร่วมทั้งเจ็ดซึ่งเป็นผู้จับกุมจำเลยในข้อนี้ไว้ การที่จำเลยมานำสืบข้างเดียวในภายหลังเช่นนี้ย่อมทำให้ข้อนำสืบของจำเลยดังกล่าวไม่น่าหนักใจรับฟังเป็นความจริงได้ จึงเชื่อได้ว่าชั้นจับกุมจำเลยได้ให้การรับสารภาพตามที่ร้อยละตำรวจ

เอกภริมย์บันทึกไว้ในบันทึกการตรวจค้นจับกุมดังกล่าวจริง หากจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ มิได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา ก็ไม่มีเหตุผลใดที่จำเลยจะต้องให้การรับสารภาพเช่นนั้น ส่วนข้อที่จำเลยเบิกความอ้างว่า จำเลยไม่ทราบว่าแผ่นภาพยนตร์ วิดีโอซีดีของกลางเป็นของผิดกฎหมายและจำเลยรับกับเจ้าพนักงานตำรวจแต่เพียง ว่าจำเลยมีแผ่นภาพยนตร์วิดีโอซีดีดังกล่าวไว้ในร้านนั้น เป็นข้ออ้างที่ไม่อาจรับฟังได้ เพราะขัดแย้งกับคำให้การรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุมดังกล่าวข้างต้น การที่ แผ่นภาพยนตร์วิดีโอซีดีของกลางถูกนำไปซุกซ่อนไว้ในลิ้นชักเคาน์เตอร์เก็บเงินและ จำเลยมิได้สั่งซื้อแผ่นภาพยนตร์วิดีโอซีดีของกลางจากผู้มีสิทธิจัดแปลงทำซ้ำใน ประเทศไทยหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงก็เป็นพฤติการณ์ที่ชี้ให้เห็นว่าจำเลยรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่าแผ่นภาพยนตร์วิดีโอซีดีของกลางได้ทำขึ้นโดยละเมิด ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ยิ่งกว่านั้นยังปรากฏว่าแผ่นภาพยนตร์วิดีโอซีดีของกลางจำนวน 245 แผ่น (ที่ถูก 246 แผ่น) นั้น ประกอบด้วยภาพยนตร์ จำนวน 23 เรื่อง ตามบัญชี รายชื่อภาพยนตร์ท้ายบันทึกการตรวจค้นจับกุมเอกสารหมายเลข 4 ซึ่งภาพยนตร์ แต่ละเรื่อง 1 ชุดจะประกอบด้วยแผ่นภาพยนตร์วิดีโอซีดีจำนวน 2 แผ่น แผ่น ภาพยนตร์วิดีโอซีดีของกลางแต่ละเรื่องจึงมีหลายชุด เช่น เรื่อง J.I.Jane (จี.ไอ.เจน) มีจำนวน 11 ชุด เรื่อง Anaconda(อนาคอนดา) มีจำนวน 10 ชุด เรื่อง Broken Arrow (โบรกเคน แอร์โรว์) และเรื่องBat Man (แบตแมน) มีจำนวนเรื่องละ 9 ชุด เป็นต้น หากจำเลยมิได้มีแผ่นภาพยนตร์วิดีโอซีดีดังกล่าวไว้เพื่อขายในทางการค้า แล้ว ก็ไม่มีเหตุผลใดที่จำเลยจะต้องมีไว้เรื่องละหลาย ๆ ชุด และนำมาเก็บไว้ใน สถานประกอบการค้าของจำเลยเช่นนั้น สำหรับข้อที่จำเลยนำสืบอ้างว่า ร้านค้าที่เกิด เหตุของจำเลยจะขายสินค้าประเภทเครื่องเล่นเกมส์พร้อมอุปกรณ์อย่างเดียวโดยร้าน ค้าของจำเลยมิได้ขายแผ่นวิดีโอซีดีด้วย แต่ที่แผ่นภาพยนตร์วิดีโอซีดีของกลางตก มาอยู่ที่ร้านค้าที่เกิดเหตุเพราะมีการส่งสินค้ามาผิดร้านนั้นศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สิน ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพิจารณาแล้วคงเห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของ

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่ได้วินิจฉัยไว้โดยละเอียดแล้วว่าเป็นข้อนำสืบที่ไม่สมเหตุสมผล ไม่มีน้ำหนักที่จะนำมารับฟังหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์และโจทก์ร่วมทั้งเจ็ดดังกล่าวข้างต้นได้โดยศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่จำเป็นต้องนำมากล่าวซ้ำอีกข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ตามที่โจทก์และโจทก์ร่วมทั้งเจ็ดนำสืบว่า วันเกิดเหตุจำเลยมีแผ่นภาพยนตร์วิดีโอซีดีของกลางไว้เพื่อขายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าโดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าเป็นภาพยนตร์วิดีโอซีดีที่ได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ร่วมทั้งเจ็ด แม้พยานหลักฐานที่โจทก์และโจทก์ร่วมทั้งเจ็ดนำสืบจะรับฟังไม่ได้ว่าวันเกิดเหตุจำเลยได้เสนอขายและขายแผ่นภาพยนตร์วิดีโอซีดีของกลางให้ผู้อื่นด้วยดังที่จำเลยกล่าวอ้างมาในอุทธรณ์แต่การกระทำของจำเลยตามที่ได้ความดังกล่าวก็ถือได้ว่าเป็นการมีไว้เพื่อขายซึ่งแผ่นภาพยนตร์วิดีโอซีดีที่ได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเป็นการกระทำเพื่อการค้าซึ่งเป็นความผิดฐานหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 31(1) ประกอบด้วยมาตรา 70 วรรคสอง ตามที่โจทก์บรรยายมาในคำฟ้องแล้ว และกรณีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าจำเลยได้กระทำโดยมีเจตนาทุจริตหรือไม่ตามที่จำเลยยกขึ้นอ้างมาในอุทธรณ์อีกเพราะความผิดตามบทกฎหมายดังกล่าวหาได้มีองค์ประกอบว่าผู้กระทำความผิดจะต้องกระทำโดยมีเจตนาทุจริตด้วยไม่ อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน...

อนึ่ง คดีนี้จำเลยได้ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุม และคำรับสารภาพของจำเลยดังกล่าวนับว่าเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างจึงมีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ควรปรานีลดโทษให้จำเลยอีกหนึ่งหนึ่งในสี่ด้วย และที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมิได้ระบุมาในคำพิพากษาให้บังคับค่าปรับแก่จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 และ 30 ด้วย เพื่อประโยชน์ในการบังคับคดี ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นสมควรระบุเสียให้ชัดเจน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลย จำคุก 6 เดือน และปรับ 100,000 บาท เมื่อลดโทษให้หนึ่งในสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้ว คงจำคุก 4 เดือน 15 วัน และปรับ 75,000 บาท โดยให้รอการลงโทษจำคุกไว้ตามเดิม หากจำเลยไม่ชำระค่าปรับ ให้บังคับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 และ 30 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

(สุรชาติ บุญศิริพันธ์-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ-พินิจ เพชรรุ่ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>